唐山市丰润区市场监督管理局
行政处罚决定书

丰润市监东处罚〔2024〕38号

当事人：唐山乐桠堂中医诊所有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91130221MACT6UTD0H

法定代表人（负责人、经营者）：王鹏

2024年10月11日,唐山市丰润区市场监督管理局城东分局执法人员到位于河北省唐山市丰润区博腾花苑商业1-6号一层的唐山乐桠堂中医诊所有限公司进行监督检查，该诊所内正在售卖的“孔孟独活寄生丸”和“孔孟麻仁滋脾丸”未按照规定明码标价，遂于当日报主管局长批准后立案调查。

此案调查过程中未采取行政强制措施。

经查，当事人于2024年6月打扫卫生时误把标明“孔孟独活寄生丸”和“孔孟麻仁滋脾丸”两种药品价格的标签弄掉，至2024年10月11日被唐山市丰润区市场监督管理局城东分局查获时止，期间“孔孟独活寄生丸”和“孔孟麻仁滋脾丸”两种药品价格的标签一直未按规定明码标价。因这两种药品并未售出所以无经营额及获利，也无违法所得。

上述事实，主要有以下证据证明：

1、当事人提供并确认的《营业执照》复印件、《诊所备案凭证》复印件、《中华人民共和国居民身份证》复印件证明了当事人的经营主体资格和合法身份及本局具有管辖权；

2、执法人员对当事人经营现场进行检查并制作的《唐山市丰润区市场监督管理局现场笔录》1份以及拍摄的照片证明了当事人销售商品未按规定明码标价的事实；

3、执法人员询问经营者王鹏所作的《唐山市丰润区市场监督管理局询问笔录》1份，证明了当事人的违法事实。

以上证据材料由当事人签字确认，其中复印件均由提供人核对与原件一致，具备客观性、关联性、合法性特征，各项证据之间已形成完整、严密的证据链，能充分说明当事人的违法事实。

本局于2024年10月21日，向当事人送达了《唐山市丰润区市场监督管理局行政处罚告知书》（丰润市监东罚告〔2024〕38号），依法告知了当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及享有的权利，在法定期限内，当事人未提出陈述、申辩，也未要求听证。

本局认为，当事人销售商品未按照规定明码标价的行为，违反了《中华人民共和国价格法》**第十三条第一款** “经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。”之规定，已构成《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第**一项** “经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款:（一）不标明价格的;……”规定所指的不标明价格的违法行为。

当事人销售商品未按规定明码标价的行为，扰乱了正常的市场秩序，侵害了消费者的合法权益。鉴于当事人在调查过程中能够积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，未造成不良后果。符合《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权基准》之《21、<中华人民共和国价格法>（1998年5月1日施行）行政处罚裁量权基准》中第3项“一般”的裁量幅度对应的“适用条件标准”第1项:“违法行为持续3个月以上6个月以下的……;”并且当事人在办案过程中能够积极配合办案人

员的调查，如实提供证据，符合《河北省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第七条“行使行政处罚裁量权应当遵循合法原则、过罚相当原则、公平公正原则、处罚与教育相结合原则、综合裁量原则。”规定的情形，综合考虑全案情况，本着惩罚与教育相结合、过罚相当、综合裁量的原则，决定对当事人依法给予一般处罚，参照适用《河北省市场监督管理系统行政处罚裁量权基准》之《21、<中华人民共和国价格法>（1998 年 5 月 1 日施行行政处罚裁量权基准》中第 3 项“一般”的裁量幅度对应的裁量基准:“责令改正，没收违法所得，可以并处一千五百元以上三千五百元以下的罚款。”鉴于当事人的违法行为不符合《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》第二条所指的行为，决定不列入失信名单。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款之规定，依据《中华人民共和国价格法》第四十二条、《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第一项和《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”之规定，现责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下:

罚款 3000 元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内履行本决定，将罚没款缴至唐山市丰润区财政局账户（开户行：邮政储蓄银行丰润区支行，账号：100869515520010001；开户行：建行丰润曹雪芹东大街支行，账号：13001625538050001940；开户行：交通银行丰润支行，账号：132061100010470000586；开户行：河北银行丰润支行，账号：02011400000034；开户行：唐山农商行丰润支行，账号：372020000201100002 2014；）。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条之规定，本

局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向唐山市丰润区人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院提起诉讼。申请行政复议期间，行政处罚不停止执行。

本局罚没许可证编号：罚证字第 02090041 号。

唐山市丰润区市场监督管理局

2024 年 10 月 31 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式 两 份， 一 份送达，一份归档。